

0000859-39.2018.8.26.0146

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 627/2018 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis, 174/2018 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valentim Moreira dos Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

VALENTIM MOREIRA DOS SANTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000859-39.2018.8.26.0146 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000859-39.2018.8.26.0146

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 627/2018 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis, 174/2018 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valentim Moreira dos Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

VALENTIM MOREIRA DOS SANTOS foi processado como incurso no artigo 155, caput do Código Penal porque, em tese, no dia 02 de maio de 2018, durante a noite, na Rua Paulo Bruno, altura do nº 123, Bairro Chácara Bela Vista, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, subtraiu para si um telefone celular Samsung/J7, pertencente à vítima Youri Honório Bego.

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2018, fls. 21.

Devidamente citado a fls. 50, o acusado apresentou resposta escrita à acusação, fls. 58/59

Determinou-se o prosseguimento do feito a fls. 62

Em audiência de instrução e julgamento realizada aos 30 de agosto de 2022, foi decretada a revelia do réu. Ausentes vítima e testemunha, não localizadas.

Constam dos autos boletim de ocorrência a fls. 03/04, relatório de investigações a fls. 06/07, relatório final a fls. 13, folha de antecedentes a fls. 141/154 e certidão de feitos criminais a fls. 134/140.

O Ministério Público em alegações finais, por memoriais a fls. 164/167, requereu a improcedência da pretensão acusatória com fundamento na insuficiência de provas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, por memoriais a fls. 158/160, requereu a atenuante da confissão com fundamento no depoimento do réu na fase inquisitiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é improcedente.

Ocorre que, encerrada a instrução processual, a materialidade delitiva do crime, não ficou suficientemente demonstrada.

As demais provas não constituem lastro probatório suficiente para embasar a condenação. Vejamos.

O réu devidamente intimado, não compareceu em juízo e foi decretado sua revelia (fls. 131).

A vítima não foi localizada (fls. 99 e 119), assim como a testemunha (fls. 133), impossibilitando a oitiva de ambos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, não ocorreu comprovação em juízo de que o acusado, subtraiu, para si, o bem da vítima.

Consoante se constata, o conjunto probatório dos autos não é suficiente para a formação do convencimento do juízo no sentido de que o acusado efetivamente praticou as condutas que lhes são atribuídas. Decerto que os elementos de convicção reunidos no inquérito policial foram suficientes para justificar o recebimento da denúncia e, posteriormente, o prosseguimento do feito. Ocorre que concluída a instrução processual uma análise panorâmica das provas não evidencia de modo inequívoco ter sido o acusado o autor dos crimes que lhes são imputados.

Neste contexto, o julgamento de improcedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória para absolver, VALENTIM MOREIRA DOS SANTOS pela prática do crime do artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Condeno o Réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anota da gratuidade.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cordeirópolis, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA